



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

PROCESSO: 0005772-34.2016.8.14.0028

AUTOR: MARYEDLLE SOARES ALMEIDA

REU: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO S.A

DECISÃO

Vistos os autos.

Compulsando os autos, percebe-se que a presente demanda versa sobre a declaração de inexistência de contratos bancários por parte da autora, uma vez que esta arguiu que desconhece a existência de tais contratos.

A questão versada nos autos é de fato e de direito, contudo as provas necessárias ao deslinde do feito são estritamente documentais, já tendo o banco demandado apresentado cópia dos contratos questionados quando da apresentação de sua contestação.

Esse juízo já realizou algumas audiências em casos semelhantes a presente demanda. No entanto, tais audiências não estão agregando mais nenhuma prova aos autos, uma vez que, como já dito alhures, a prova necessária ao deslinde do feito é estritamente documental.

O juiz é o destinatário da prova, motivo pelo qual poderá indeferir a produção de provas desnecessárias, as quais somente elastecem a finalização do processo, indo de encontro ao princípio da razoável duração do processo.

Trilhando esse entendimento colaciono os arestos jurisprudenciais abaixo:

CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL. REJEIÇÃO. Afasto a alegação de

cerceamento de defesa. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, **"o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo"** (Apelação Cível nº Apelação Cível nº 1042159-95.2019.8.26.0576, relator o Desembargador CASTRO FIGLIOLIA, julgado em 05/03/2021). **No caso sob julgamento, a matéria controvertida exigia prova exclusivamente documental. Assim, agiu corretamente a decisão impugnada ao indeferir a produção da prova testemunhal.** (...).(TJ-SP - AC: 10709931820188260100 SP 1070993-18.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 05/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. PROVA ORAL. OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. PONTOS CONTROVERTIDOS. RESTRIÇÃO DO OBJETO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. DEFINIÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. **Diante da existência de outros elementos probantes, o objeto da prova, quanto aos pontos controvertidos, poderá ter sido restringido, dispensando-se prova oral.** 2. Consoante entendimento consolidado da jurisprudência, A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso" (AgRgAg nº 80.445/SP, Terceira Turma, Relator o Ministro Claudio Santos, DJ de 5/2/96). (...) (AgRg no AREsp 443.659/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014). 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020273765, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 09/03/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2016 . Pág.: 239) (Grifei)

O depoimento pessoal do banco demandado, requerido pela autora, tem se mostrado como produção de prova ineficaz e que não influenciará o julgamento do feito em nenhuma medida, pois a comprovação da contratação por parte do autor deve estar consubstanciada em documento escrito, qual seja, o contrato bancário.

Nessa toada, cancelo a presente ação e determino a remessa dos autos para julgamento, por não haver a necessidade de produção de mais nenhuma prova nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá